

	Título: Notificación de las acusaciones y derechos		Estándar CALEA: 26.3.5
	Fecha de Expedición: 09 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer el procedimiento para notificar formalmente al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada sobre las acusaciones en su contra, así como informarles de manera clara sus derechos y responsabilidades durante una investigación administrativa, garantizando el debido proceso y el respeto a sus garantías individuales.

2.-ALCANCE.

Todo el personal de la DSPM Ensenada, tanto personal jurado (agentes de policía) como personal no jurado (administrativo), cuando sean objeto de una investigación administrativa por presuntas faltas graves o incumplimiento de obligaciones.

3.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

RSCPE: Reglamento del Servicio de Carrera Profesional Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Sindicatura Municipal: Es encargado del seguimiento a quejas o denuncias presentadas en contra de los miembros de la D.S.P.M., por la presunta comisión de conductas que pudieran ameritar correcciones disciplinarias, la separación del cargo o la remoción.

Comisión Disciplinaria: ente de la Administración Pública Municipal correspondiente a la D.S.P.M.; de naturaleza colegiada que gozará de fe pública y tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la suspensión temporal, separación del cargo y remoción o cualquier otra forma de terminación del servicio de los policías, cuando incumplan con requisitos de permanencia u obligaciones establecidas en la Ley General de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, el Reglamento del Servicio de Carrera profesional Policial de Ensenada, Baja California y demás disposiciones legales aplicables.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Aplicable a personal operativo (Policías)

Cuando un elemento operativo de la DSPM sea sujeto de una investigación administrativa, la Sindicatura en coordinación con la Subdirección Jurídica, deberán realizar la notificación formal de las acusaciones en su contra, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones dentro del proceso.

- Una vez que se determine el inicio de la investigación, se elaborará un oficio de notificación que deberá contener:
 - una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se le imputan,
 - incluyendo en la medida de lo posible el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron,
 - como el sustento normativo aplicable.
- En el mismo acto, se le informará sobre sus derechos, entre los que se encuentran:
 - conocer las acusaciones,
 - rendir su declaración,
 - ofrecer pruebas,
 - manifestar lo que a su interés convenga y
 - contar con asesoría o representación conforme a la normatividad vigente.
- Asimismo, se le harán saber sus responsabilidades, tales como:
 - comparecer cuando sea requerido,

	Título: Notificación de las acusaciones y derechos		Estándar CALEA: 26.3.5
	Fecha de Expedición: 09 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- mantener una conducta respetuosa y
- colaborar con el proceso de investigación.

La notificación deberá realizarse de manera personal y por escrito, preferentemente dentro de las instalaciones de la corporación, pudiendo implementarse medidas de seguridad cuando la naturaleza del caso lo requiera. Se deberá recabar la firma de recibido del elemento; en caso de negativa, se levantará acta circunstanciada con la presencia de testigos.

El plazo de notificación deberá ser oportuno y acorde a la naturaleza de la investigación, pudiendo diferirse únicamente cuando exista riesgo de afectación al desarrollo de esta. Una vez notificado, se deberá otorgar al elemento una oportunidad real y efectiva para responder a las acusaciones dentro del plazo establecido.

Toda la documentación generada deberá integrarse al expediente respectivo, garantizando su confidencialidad, resguardo y trazabilidad. El procedimiento deberá conducirse bajo los principios de legalidad, disciplina, imparcialidad y respeto al debido proceso.

Aplicable a Personal Administrativo

Cuando un empleado administrativo de la DSPM sea sujeto de una investigación administrativa, la Subdirección Jurídica será responsable de llevar a cabo la notificación formal de las acusaciones, asegurando el respeto a sus derechos laborales y administrativos.

Al inicio de la investigación, se elaborará un documento de notificación que contendrá:

- La descripción clara y precisa de los hechos que se le atribuyen,
- El fundamento legal o normativo que sustenta la investigación.

En dicha notificación, se le informará al empleado sobre sus derechos:

- incluyendo el derecho a conocer las acusaciones,
- a presentar pruebas,
- a manifestar lo que a su interés convenga y
- a contar con asesoría.

De igual forma, se le señalarán sus responsabilidades dentro del procedimiento, tales como atender los requerimientos de información y conducirse con veracidad.

La notificación se realizará de manera personal y por escrito, dentro del horario laboral en un espacio adecuado, recabando la firma de recibido. En caso de negativa, se dejará constancia mediante acta administrativa con testigos.

El plazo para la notificación deberá ser razonable y acorde a la naturaleza del caso, procurando que se realice oportunamente sin afectar el desarrollo de la investigación. Posteriormente, se otorgará al empleado la oportunidad de responder a las acusaciones dentro del plazo correspondiente.

Toda la documentación deberá integrarse al expediente respectivo, garantizando su adecuado resguardo y confidencialidad. El procedimiento deberá desarrollarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y respeto a los derechos laborales del personal administrativo.